

감사결과처분요구서

일련번호	6	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (○○○0000부, □□□국립공원사무소)	처분요구일자	2018.07.30.	회신기일	2018.08.29. 2018.08.29.

○○처 ○○○○부, □□□국립공원사무소
(○○○ ○○, 행정상 통보)

제 목 행위허가 시 원상회복비용 예치업무 처리 부적정
관 계 기 관 ○○○ 처 ○○○○부, □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황

구분	신청인	사업명	위치	용도지구	협의일	사업내용	마무와 사유
1	박○○	농업용 창고 및 헨스 설치 존치기간 연장	**시 **구 **동 **번지	공원자연환경지구	'15.06.30.~	창고:9.9㎡/ 헨스:70m	지역주민
2	김○○외 3인	가설건축물 축조(농업용 창고)	**구 **동 **번지		'15.08.10.~	창고:35㎡	지역주민
3	○○구청(○○○○)	노후 통신주 교체	**구 **동 **번지		'15.08.23.~	1주:20m	국가사업
4	○○○	농업용 창고·헨스 설치 및 토지형질변경	**구 **동 **번지		'15.12.22.~	창고:100㎡/ 헨스:250m	지역주민
5	○○구청(○○○○)	이동통신용 전주 설치	**구 **동 **번지	공원자연보존지구	'15.12.24.~	1주:8m	국가사업
6	박○○	농업용 창고 및 헨스 설치 존치기간 연장	**시 **구 **동 **번지	공원자연환경지구	'17.07.01.~	창고:9.9㎡/ 헨스:70m	지역주민

2. 지적내용

- 자연공원법제22조(원상회복비용의 예치 등)제1항에 따라 공원관리청은 법 제24조 제2항의 규정에 의하여 자연공원의 점용 또는 사용허가를 받고자 하는 자에게 원상회복에 소요되는 비용을 “현금 또는 지급보증서 및 보증보험증권”으로 예치하게 할 수 있음. 또한 환경부「자연공원내 행위허가 시 원상회복비용 예치업무처리 지침(자연자원과-3682호, 2006.10.23.)」에 따르면 지역주민이 공원자연환경지구내 주거용 또는 1차 산업용 건축물이나 공작물을 신축·증축·개축·재축·이축하는 행위, 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관이 직접 시행하는 행위 등의 경우 예치금 면제대상으로 정하고 있음
- □□□국립공원사무소는 ○○○구 ○○○동 ○○○○-○번지내 가설건축물 축조 등 6건에 대한 행위허가건을 처리하면서 「예치업무처리지침」에 의한 예치금 면제대상에 해당되지 않음에도 공원자연환경지구내 지역주민으로 4건을, 국가사업으로 2건을 잘못 판단하여 원상회복예치금을 부과하지 않은 사실이 있음

3. 조치할 사항

- ○○○○ ○○(단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

- 원상회복예치 관련 업무처리를 소홀히 한 업무 담당자 ○○○○ ○○ 처분 [관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	허가업무	○○○국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	허가업무	□□□국립공원사무소	○○	

- 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】

- □□□국립공원사무소장은 원상회복비용 예치 관련 업무 철저 및 재발방지를 위한 직원 교육 시행